



Jste člověk se zdravotním postižením a pomáhá Vám vodicí nebo asistenční pes?

Nechtěli Vás s ním někam pustit, třeba na úřad, do obchodu či do lékárny?

Někdy se to stane. Většinou proto, že lidé nevědí, že Vám vstup s takovým psem nemohou zakázat.

Zákaz vstupu se psem je obecně v pořádku. Vodicí nebo asistenční pes je ale „pomůckou“, kterou nezbytně potřebujete ke svému pracovnímu, společenskému a kulturnímu životu. Proto se na něj zákaz vstupu nevztahuje (na rozdíl od ostatních psů-společníků). Pouze v některých případech stanoví právní předpis výjimku.

Vysvětlíme, na co máte právo a jak se můžete bránit proti odepření vstupu.

Nevpustili Vás? Doporučujeme tento postup:

1. Připravte se předem.

Znejte svá práva. Nemusíte si pamatovat čísla zákonů, stačí mít u sebe tento leták.

Mějte psa viditelně označeného, aby bylo zřejmé, že jde o psa vodicího nebo asistenčního.

Veďte si s sebou průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P a osvědčení o výcviku psa, pokud je máte.

2. Trvejte na vstupu. Nenechte se odbýt.

Upozorněte, že jde o vodicího nebo asistenčního psa a že s ním máte právo vstupu. Ukažte tento leták.

Pokuste se dohodnout. Smírné řešení je vždy nejlepší. Pokud se Vám nepodaří dohodnout, upozorněte na možnost uložení pokuty. (Vysvětlíme.)

3. Pokud se problém nevyřeší na místě, podejte písemnou stížnost.

Vždy záleží na tom, kam Vás nepustí. Obecně se stížnost podává vedoucímu/řediteli daného zařízení či provozovny, někdy se můžete obrátit na úřad, který může uložit pokutu. (Vysvětlíme.)

4. Když stížnost nevede k nápravě, obraťte se na ombudsmana.

[Ombudsman](#) může prověřit postup správních úřadů, kterým jste si stěžovali.

V případě soukromých osob posuzuje, zda nedošlo k [diskriminaci](#).

[Dětský ombudsman](#) řeší případy, které se dotýkají práv dětí do 18 let, s výjimkou diskriminace.

Na co mám právo?

Zásadně máte právo vstoupit se psem do všech veřejně přístupných budov či prostor.

Z tohoto pravidla mohou existovat **výjimky**, ale jen v odůvodněných případech (například z hygienických důvodů). **Pes zpravidla nemusí mít náhubek, a ani jej nemusíte mít na vodítku, kdyby Vám kvůli tomu pes nemohl pomoci.**

Někdy právo vstupu výslovně zaručuje právní předpis, který upravuje určitou činnost. Tehdy je jednodušší přesvědčit druhou stranu, aby Vám vstup se psem umožnila. V ostatních případech právo vstupu vyplývá z obecného zákazu diskriminace lidí se zdravotním postižením.

Více v letáku [Diskriminace](#) na [ochrance.cz](#) v části [Nevím si rady se svou životní situací](#).

Kam mě musí pustit se psem podle zvláštního zákona?

Zařízení stravovacích služeb (restaurace, jídelny, kavárny, občerstvení, školní jídelny, menzy a závodní jídelny)

Máte **zaručený vstup** s vodícím i asistenčním psem.

Provozovatelé těchto zařízení často tvrdí, že vpuštění psa brání hygienické předpisy. To není pravda. **Hygienické předpisy ukládají provozovateli povinnost vpustit Vás se psem.**

§ „Provozovatel potravinářského podniku provozující stravovací službu je povinen zajistit, aby fyzické osobě se zdravotním postižením byl umožněn vstup do stravovací části provozovny v doprovodu vodícího nebo asistenčního psa. Fyzická osoba se zdravotním postižením je povinna na požádání provozovatele ... předložit doklad o výcviku psa.“

[§ 23 odst. 4 zákona o ochraně veřejného zdraví](#)

Stěžovat si můžete provozovateli podniku, České obchodní inspekci nebo krajské hygienické stanici. Za neumožnění vstupu se psem může Česká obchodní inspekce **uložit pokutu** až 3 000 000 Kč a krajská hygienická stanice až 50 000 Kč.

Dopravní prostředky (autobus, trolejbus, tramvaj, vlak a letadlo)

Máte zaručený vstup do **autobusu, trolejbusu, tramvaje a vlaku** s vodícím i asistenčním psem.

Přepravu vodících a asistenčních psů **letadlem** zaručují evropské předpisy.

Dopravci často požadují, aby pes měl **náhubek**. Dokud zákon nezakotví požadavky na výcvik psů, souhlasí s tím u asistenčních psů Ministerstvo dopravy (kvůli bezpečnosti ostatních cestujících).

§ „Ve vozidle musí být umožněna přeprava vodícího psa doprovázejícího nevidomou osobu.“
[bod II. 3 přílohy zákona o veřejných službách v přepravě cestujících](#)

§ „Vodícího psa doprovázejícího nevidomou osobu, asistenčního psa doprovázejícího osobu se zdravotním postižením ... nelze z přepravy vyloučit ani jeho přepravu odmítnout.“

[§ 23 odst. 5 vyhlášky o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu](#)

Stěžovat si můžete dopravci nebo České obchodní inspekci. Může **uložit pokutu** až 3 000 000 Kč.

Zdravotnická zařízení (nemocnice, porodnice, polikliniky a lékařské domy)

Máte **zaručený vstup** s vodícím i asistenčním psem.

Jsou stanoveny **výjimky** (např. jednotka intenzivní péče).

§ „Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, má právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe ve zdravotnickém zařízení, a to způsobem stanoveným vnitřním řádem... Psem se speciálním výcvikem se ... rozumí vodící pes nebo asistenční pes.“

[§ 30 odst. 3 zákona o zdravotních službách](#)

Stěžovat si můžete především vedoucímu zařízení nebo krajskému úřadu.

Krajský úřad může **uložit pokutu** až 100 000 Kč.

Provozovny péče o tělo (holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, kosmetické služby, masérské služby a solária)

Máte **zaručený vstup** s vodícím i asistenčním psem.

§ „Při péči o tělo platí tyto zásady provozní hygieny: ... zamezení vstupu nepovolaných osob a zvířat do zázemí provozovny s výjimkou vodícího psa nevidomé osoby a psa speciálně vycvičeného pro doprovod osoby s těžkým zdravotním postižením.“

[§ 51 odst. 1 písm. e\) vyhlášky o hygienických požadavcích](#)

Stěžovat si můžete provozovateli podniku nebo České obchodní inspekci.

Za neumožnění vstupu se psem může inspekce **uložit pokutu** až 3 000 000 Kč.

Kam dál mě musí pustit se psem?

Přestože to právní předpis nestanoví výslovně, z obecného zákazu diskriminace vyplývá, že máte právo vstupu i do dalších budov či prostor. **Vstup se psem Vám mohou zakázat jen v odůvodněných případech.**

Se psem můžete především do těchto prostor:

Zaměstnání

Zaměstnavatel by Vám **zásadně měl dovolit** využívat na pracovišti vodícího nebo asistenčního psa. Zakázat vstup se psem může zaměstnavatel jen v odůvodněných případech (například kdyby byla ohrožena bezpečnost).

Stěžovat si můžete zaměstnavateli nebo oblastnímu inspektorátu práce.

Inspektorát může **uložit pokutu** až 1 000 000 Kč.

Prodejny

Nakupovat můžete zásadně chodit v doprovodu svého asistenčního nebo vodicího psa.

Předcházejte vzniku škody na majetku. V prodejně potravin dbejte na to, aby Váš pes nepřišel do styku s nebalenými potravinami.

Stěžovat si můžete provozovateli nebo České obchodní inspekci.

Inspekce může **uložit pokutu** až 3 000 000 Kč.

Budovy správních úřadů a soudů

Pokud si potřebujete něco vyřídit, můžete jít na úřad nebo soud společně se svým vodicím nebo asistenčním psem. Doprovod psa Vám mohou zakázat jen ve výjimečných případech (např. pokud by pes narušoval průběh soudního řízení).

Stěžovat si můžete vedoucímu úřadu nebo předsedovi soudu.

Školy

Školy by měly umožnit přístup vodicích a asistenčních psů do budovy školy, vždy je však nutné brát v úvahu individuální okolnosti a se školou se pokusit najít vhodné řešení.

Problematický může být požadavek na přítomnost psa během vyučování u velmi malých dětí, které se neumí o psa postarat. Je také nutné předejít kontaktu psa s dětmi s některými alergiemi.

Stěžovat si můžete řediteli mateřské, základní, střední nebo vyšší odborné školy nebo České školní inspekci. V případě vysoké školy si můžete stěžovat rektorovi.

Ubytování (hotely, ubytovny), kultura a zábava (kina, divadla, muzea, galerie, zábavní parky, zoologické zahrady)

Také na cesty nebo za zábavou můžete vyrazit společně s asistenčním nebo vodicím psem. Zakázat vstup lze pouze ve výjimečných případech.

Stěžovat si můžete provozovateli nebo České obchodní inspekci.

Inspekce může **uložit pokutu** až 3 000 000 Kč.

Nepřehlédněte

Jak napsat **ombudsmanovi** najdete na ochrance.cz/podejte-stiznost.

České obchodní inspekci můžete napsat e-mail, dopis nebo přes [e-Portál](#). Více na coi.gov.cz.

Problémům předejdete, pokud Váš pes bude čistý a nebude zapáchat.

Právo vstupu Vás nezavazuje odpovědnosti za chování psa. **Pokud pes způsobí škodu, odpovídáte za ni.** Nebezpečí vzniku škody omezíte, pokud psa vycvičila spolehlivá a známá organizace.